

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Empresa: Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A. (**DEPORCA**).

Ámbito Operativo: Jurisdicción de la Aduana Principal de Puerto Cabello (Bolipuertos), Estado Carabobo, Venezuela.

Redacción Técnica: Departamento de Operaciones Especiales y Gestión Aduanera.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO VENEZOLANO

El presente manual es un instrumento operativo y legal de carácter estrictamente obligatorio para todo el personal directivo, administrativo, logístico y aduanero de **DEPORCA**. El dinamismo del comercio exterior venezolano, sumado a las particularidades operativas del puerto de Puerto Cabello, exige una estandarización rigurosa que mitigue los riesgos latentes de la potestad aduanera (comiso, multas pecuniarias y retrasos logísticos).

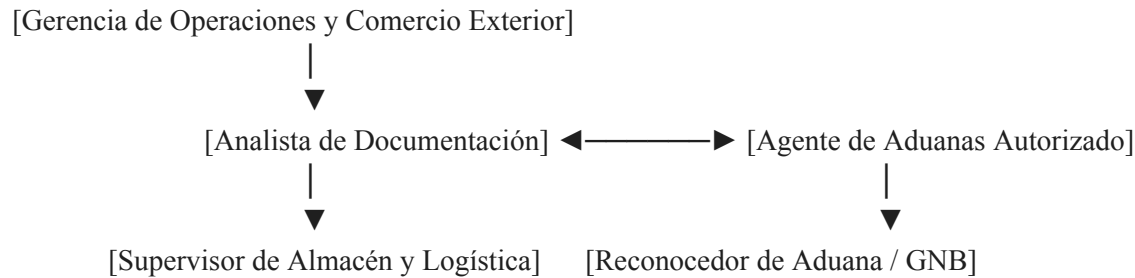
1.1 Basamento Legal Vigente

Toda operación de exportación tramitada por o en nombre de **DEPORCA** se rige de forma estricta por el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela:

- **Ley Orgánica de Aduanas (LOA) y su Reglamento General:** Regula los regímenes aduaneros, los plazos de abandono legal, las potestades de los funcionarios y las sanciones aplicables.
- **Código Orgánico Tributario (COT):** Aplicable supletoriamente en materia de ilícitos tributarios, plazos de prescripción, cobro de intereses moratorios y recursos jerárquicos.
- **Ley Orgánica de Drogas (LOD):** Marco regulatorio para las inspecciones de seguridad y resguardo que ejecutan los componentes militares en zona primaria.
- **Providencias Administrativas del SENIAT:** Disposiciones sobre el uso del Sistema Aduanero Automatizado (**SIDUNEA**), facturación legal y designación de agentes aduanales.
- **Regulaciones de Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) S.A.:** Normas internas de seguridad portuaria, pesaje, almacenamiento y pases de puerta.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

La ejecución perfecta de una exportación requiere una cadena de responsabilidades sin fisuras. Se delimitan las siguientes competencias dentro y fuera de la empresa:



2.1 Gerencia de Operaciones y Comercio Exterior

- Planifica los cupos de exportación e interactúa con las líneas navieras para la reserva de espacios (*Booking*).
- Aprueba el presupuesto de gastos logísticos locales (fletes internos, tasas portuarias, agenciamiento).

2.2 Analista de Documentación y Permisología

- Custodia los registros base de la empresa (RUSAD, Registro de Exportadores).
- Gestionan ante las ventanillas únicas gubernamentales los certificados arancelarios (Origen, Calidad, Fitosanitarios).

2.3 Supervisor de Almacén y Planta Logística

- Coordina la inspección física previa del contenedor vacío (*Inspección de 7 puntos*).
- Supervisa el llenado (*Stuffing*), la distribución del peso y el trincado de la carga.
- Es el responsable directo de fotografiar y registrar la colocación de los precintos comerciales de origen.

2.4 Agente de Aduanas (Representante Legal ante el SENIAT)

- Revisa la consistencia jurídica y técnica del expediente aduanero antes de transmitir los datos.
- Determina la correcta clasificación arancelaria y transmite electrónicamente la Declaración Única de Aduanas (DUA).
- Asiste de manera obligatoria y ejerce la defensa técnica de DEPORCA en los actos de confrontación y reconocimiento físico.

3. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

1. **Garantía de Transmisión Ininterrumpida:** No se transmitirá ninguna DUA al sistema SIDUNEA si los datos comerciales presentan incongruencias latentes en descripciones, marcas, seriales o cantidades respecto a la Lista de Empaque.
2. **Control de Tolerancia de Pesos:** El almacén despachador trabajará bajo un margen de error máximo del **1%** en el peso bruto total. Cualquier variación superior detendrá la salida del transporte de la planta hasta que se realice un re-pesaje.
3. **Anticipación Financiera:** Las tasas de Bolipuertos por concepto de uso de romana, derecho de muelle y almacenaje deben ser prepagadas. No se movilizarán unidades sin la debida conciliación bancaria para evitar la paralización del transporte en las inmediaciones del puerto.
4. **Archivo Histórico de Seguridad:** Los expedientes aduaneros definitivos (DUA certificada, actas de inspección, B/L oficial y documentos de pago) se archivarán bajo medidas de alta seguridad física y digital por un lapso mínimo de **5 años** para responder a auditorías posteriores del SENIAT o el Banco Central de Venezuela.

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

El flujo logístico-aduanero se divide en tres fases críticas que deben ejecutarse de forma secuencial y cronológica.

Procedimiento A: Fase de Pre-Embarque (Planificación y Logística de Origen)

1. **Emisión del Booking y Retiro de Vacío:** Una vez confirmada la venta internacional, se solicita el *Booking* a la línea naviera. El transportista retira el contenedor vacío de los patios externos autorizados de Puerto Cabello.
2. **Inspección de Estructura en Planta:** Al llegar el contenedor a la planta de DEPORCA, el supervisor de almacén ejecuta la inspección física (paredes sin doubles fondos, piso seco, vigas intactas, puertas con gomas herméticas). Si el contenedor presenta anomalías, se rechaza de inmediato.
3. **Llenado y Precintado de Origen:** Se estiba la carga según el plano de distribución. Al cerrar las puertas, se coloca el precinto de alta seguridad provisto por la naviera (tipo botella).
4. **Confección del Expediente Comercial:** Administración emite la Factura Comercial Definitiva (conforme a las providencias del SENIAT) y el Analista genera la Lista de Empaque (*Packing List*) detallando el peso neto, bruto y volumen de la carga.

Procedimiento B: Fase de Operación Aduanera (Ingreso y Desaduanamiento en Puerto)

1. **Transmisión de la DUA:** El Agente de Aduanas realiza la declaración electrónica en el SIDUNEA, lo que genera el número de registro oficial de la exportación.
2. **Paso de Romana e Ingreso a Zona Primaria:** El camión con la carga ingresa a los portones de Bolipuertos. Pasa por la romana oficial para registrar el peso de entrada. El chofer consigna el pase de puerta impreso y los documentos de transporte.
3. **Asignación del Canal de Selectividad:** El sistema determina el canal de inspección. Por políticas de control fronterizo en Puerto Cabello, las exportaciones se someten regularmente a canales que exigen verificación física intensiva.
4. **Acto de Reconocimiento Físico y Confrontación Documental:**
 - El Agente de Aduanas comparece ante el funcionario verificador asignado por el SENIAT.
 - En paralelo, se convoca a los efectivos del **Comando de Resguardo Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)** y la Dirección Antidrogas.
 - Se rompe el precinto de origen en presencia de las partes, se abren las compuertas y se realiza el examen físico de las mercancías, cotejando marcas, cantidades, fichas técnicas y empaques.
 - El personal militar pasa las inspecciones preventivas correspondientes (inspección visual de vigas, uso de guías caninos o detectores de trazas).
5. **Cierre de Unidad y Precintado Fiscal:** Validada la conformidad absoluta, el funcionario del SENIAT y el efectivo de la GNB colocan los nuevos precintos plásticos y metálicos de seguridad fiscal. Se asientan los números de los nuevos precintos en el Acta de Reconocimiento.
6. **Otorgamiento del "Semanas" (Levante):** El verificador estampa su firma electrónica en el SIDUNEA, liberando legalmente la carga para su zona de estiba en el muelle.

Procedimiento C: Fase de Post-Embarque (Zarpe y Liquidación)

1. **Embarque y Estiba:** La grúa pórtico del puerto monta el contenedor en el buque asignado.
2. **Emisión de Documento Definitivo (B/L):** Tras el zarpe del buque, la línea naviera emite el *Bill of Lading* definitivo con la leyenda "*Shipped on Board*".
3. **Cierre Cambiario y Administrativo:** Se recopilan los documentos y se procesa el cierre del expediente logístico, notificando al área financiera para el control de las divisas según las normativas del Banco Central de Venezuela.

5. MATRIZ DE CONTROL DOCUMENTAL EN EXPORTACIÓN

El Analista de Documentación debe auditar que el expediente cuente físicamente con los siguientes elementos antes de dar luz verde al ingreso en el puerto:

Documento	Carácter	Función Operativa / Legal	Emisor Oficial
Factura Comercial de Exportación	Obligatorio	Certifica el valor FOB de las mercancías para fines aduaneros y estadísticos.	Dpto. de Administración (DEPORCA)
Lista de Empaque (<i>Packing List</i>)	Obligatorio	Desglosa la cantidad de bultos, dimensiones, peso neto y peso bruto exacto.	Dpto. de Almacén
Declaración Única de Aduanas (DUA)	Obligatorio	Documento legal que formaliza la solicitud del régimen aduanero de exportación.	Agente de Aduanas Autorizado
Conocimiento de Embarque (B/L)	Obligatorio	Contrato de transporte internacional y título representativo de la propiedad de la carga.	Línea Naviera / Agente de Carga
Certificado de Origen	Condicional	Acredita que el producto es fabricado en Venezuela para gozar de preferencias en destino.	Ministerio con competencia en Comercio Exterior
Permisología Sanitaria / Fitosanitaria	Condicional	Certificado de inocuidad para productos de origen vegetal, animal o consumo humano.	INSAI / Ministerio de la Salud
Acta de Inspección Antidrogas	Obligatorio	Documento físico emitido tras la revisión satisfactoria en los patios del puerto.	Comando Antidrogas (GNB)

6. PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE INCIDENTES E INFRACCIONES

Como expertos aduanales en Puerto Cabello, sabemos que las contingencias en zona primaria requieren decisiones inmediatas y fundamentadas en derecho aduanero para proteger los activos y la reputación de DEPORCA:

Caso 6.1: Discrepancias de Peso o Cantidad en Reconocimiento

- **Falla:** La romana de Bolipuertos o el conteo físico del verificador arroja una diferencia superior al 3% con respecto a lo declarado en la DUA.
- **Impacto:** Apertura de un procedimiento por declaración inexacta. Si faltan mercancías, se sospecha de contrabando de extracción simulado; si sobran, de introducción clandestina.
- **Acción de Emergencia:** El Agente de Aduanas debe solicitar de inmediato, por vía escrita, un **Re-pesaje de Confrontación** en una segunda báscula homologada dentro del puerto para descartar descalibración del equipo portuario. Si el error es real y de carácter administrativo, se debe invocar el derecho a la **Enmienda de la Declaración** antes de que el funcionario proceda a la firma del acta definitiva, pagando la liquidación complementaria correspondiente y evitando el inicio de un expediente de comiso.

Caso 6.2: Alertas en Inspección de Seguridad (Resguardo y Antidrogas)

- **Falla:** Un can detector marca el contenedor o el escáner del puerto muestra imágenes con densidades irregulares sospechosas en la carga.
- **Impacto:** Retención inmediata de la unidad, movilización a la fosa de revisión profunda e inicio de investigación penal bajo la Ley Orgánica de Drogas.
- **Acción de Emergencia:** El Agente de Aduanas y el representante legal de DEPORCA deben exigir estar presentes de manera física e ininterrumpida en el **Acto de Vaciado de Emergencia (Unstuffing)**. Se debe consignar en ese mismo instante el "Expediente Especial de Trazabilidad de Planta", el cual debe incluir de forma obligatoria:
 - Copia del registro de la ruta satelital (GPS) del transporte desde la salida de la empresa hasta el puerto, demostrando que el camión no realizó paradas no autorizadas.
 - Reporte fotográfico con marca de agua (fecha y hora) del momento exacto del cierre de las compuertas en planta.
 - Bitácora de firmas del personal de seguridad interna que custodió el llenado. Esto blindará jurídicamente a la empresa demostrando que la cadena logística de origen no fue vulnerada, tipificando que cualquier posible contaminación ocurrió en ruta externa o por terceros.

Caso 6.3: Alteración, Ruptura o Inconsistencia en Seriales de Precintos

- **Falla:** El precinto de botella llega con el número de identificación borroso, alterado o no coincide con los dígitos asentados en la DUA debido a un error de transcripción en la oficina logística.
- **Impacto:** Sospecha de violación de carga en tránsito, denegación automática de acceso a las instalaciones de Bolipuertos y posible comiso preventivo de la mercancía.

- **Acción de Emergencia:** El camión debe ser retenido fuera de la línea de romana activa para evitar el bloqueo del muelle. El Agente de Aduanas presentará una solicitud formal de **Apertura y Verificación Controlada de Unidad** ante la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello. Se formará una comisión tripartita (Un funcionario del SENIAT, un efectivo de Resguardo Nacional y el Agente de Aduanas) para romper el precinto en discordia, verificar que el inventario interno coincide exactamente con la documentación y colocar un nuevo precinto fiscal numerado, el cual será indexado formalmente en el sistema SIDUNEA mediante una nota marginal informativa.

Caso 6.4: Vencimiento Extemporáneo de Permisos por Retraso Logístico

- **Falla:** El buque reprograma su llegada (*Omisión de Puerto* o retraso de la línea) y los permisos fitosanitarios o de exportación expiran mientras la carga espera en los patios de Bolipuertos.
- **Impacto:** Inhabilitación de la DUA en el sistema automatizado, rechazo de embarque y orden de retiro forzoso de la mercancía de la zona primaria.
- **Acción de Emergencia:** El Agente de Aduanas interpondrá un escrito alegando **Fuerza Mayor y Causa No Imputable al Exportador** amparado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Se adjuntará el comunicado oficial emitido por la línea naviera donde se certifique el retraso del barco. Con esto se solicita a la aduana la aceptación física de los permisos vencidos en tránsito o, en su defecto, la habilitación de un funcionario del ente emisor (ej. INSAI) apostado en el puerto para una re-inspección rápida en sitio, evitando el millonario costo de retornar el contenedor a la planta de origen.

7. DECÁLOGO DE DEFENSA TÉCNICA DEL AGENTE ADUANAL

Directriz Jurídica Operativa: En los muelles de Puerto Cabello, cualquier manifestación verbal de un funcionario carece de validez legal. Ante cualquier discrepancia de criterio técnico con el verificador del SENIAT sobre clasificación arancelaria o valoración de las mercancías, el Agente de Aduanas que representa a DEPORCA **jamás firmará en conformidad** si considera que el criterio vulnera los intereses de la empresa.

Se exigirá el levantamiento del **Acta de Reconocimiento en Disconformidad**, recibiendo la respectiva Planilla de Liquidación de Gravámenes o Multas de manera formal. Esto activa automáticamente los lapsos procesales establecidos en el Código Orgánico Tributario para interponer el **Recurso Jerárquico** ante la Gerencia Regional o el **Recurso Contencioso Tributario** ante los tribunales competentes, salvaguardando los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de la empresa.